CONTRAT D’APPORTEUR D’AFFAIRES

Intermédiation immobilière – Marché franco-tunisien

Version 1.0 · Octobre 2026 · Droit français – Juridiction Montpellier

PARTIES AU CONTRAT

Apporteur d’affaires	Agence partenaire
Open Crest France – Société de droit étranger SIREN 108390410 – RCS Montpellier TVA FR82108390410 Représenté par : Cyril Rancurel, CEO Adresse : 4 rue du Labèch, 34250 Palavas-les-Flots Tél. : +33 6 36 22 69 87 E-mail : contact@captunisia.com Ancien conseiller immobilier – Propriétés-Privées.com Coordination juridique : Emna Rancurel, Juriste en droit des affaires internationales	Dénomination sociale : _____ Forme : _____ – Capital : _____ TND Matricule fiscal : _____ Siège social : _____ Représentée par : _____ E-mail : _____

PRÉAMBULE

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’Apporteur d’affaires, spécialisé dans l’acquisition et la qualification de prospects français et européens souhaitant acquérir des biens immobiliers en Tunisie, met en relation ces prospects avec l’Agence partenaire titulaire d’un mandat en Tunisie.

L’Apporteur d’affaires agit depuis la France et ne réalise aucune activité d’agent immobilier sur le sol tunisien. Sa rémunération est qualifiée de prestation de services de mise en relation (apport d’affaires), facturée depuis la France en application du droit français.

ARTICLE 1 – OBJET

L’Apporteur d’affaires s’engage à :

- identifier, qualifier et présenter à l’Agence des prospects acheteurs (particuliers ou investisseurs) résidant en France ou dans l’Union Européenne ;
- fournir pour chaque prospect un dossier de qualification comportant : identité, budget, nature du projet, calendrier et preuve de capacité financière ;
- effectuer l’introduction initiale exclusivement par courriel tripartite simultané (Apporteur + Prospect + Agence) constituant la preuve de mise en relation.

L’Agence partenaire s’engage à :

- prendre en charge le prospect introduit et l’accompagner jusqu’à la signature du compromis de vente ou de la promesse de vente ;

- informer l'Apporteur de l'avancement du dossier sous 72 heures à compter de chaque étape significative ;
- verser la commission définie à l'Article 3 dans les délais contractuels.

ARTICLE 2 – DURÉE ET TERRITOIRE

Le contrat est conclu pour une durée d'un (1) an à compter de sa signature, renouvelable tacitement par périodes annuelles, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée soixante (60) jours avant l'échéance.

Le territoire couvert est l'ensemble du territoire tunisien. L'Apporteur peut signer des contrats similaires avec d'autres agences dans des zones géographiques ou segments de marché non concurrents, sauf accord contraire écrit.

ARTICLE 3 – RÉMUNÉRATION

En contrepartie de chaque mise en relation ayant abouti à la signature d'un compromis de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente, l'Agence versera à l'Apporteur une commission calculée comme suit :

Transactions cumulées	Commission Apporteur	Minimum garanti / dossier
1ère à 3ème transaction	40 %	1 500 €
4ème à 7ème transaction	45 %	2 000 €
À partir de la 8ème transaction	50 %	2 500 €

Le taux applicable est déterminé par le nombre total de transactions effectivement conclues depuis l'entrée en vigueur du présent contrat, décompté de manière cumulative. Le montant minimum garanti s'applique même si la commission calculée en pourcentage lui est inférieure. Les commissions sont libellées en euros (EUR) et payées par virement bancaire SWIFT sur le compte indiqué par l'Apporteur.

Délai de paiement : la commission est due et exigible dans un délai de quatorze (14) jours calendaires suivant la signature du compromis de vente ou de la promesse synallagmatique de vente. Tout retard de paiement entraîne l'application de pénalités égales à 3 × le taux d'intérêt légal français en vigueur, calculées pro rata temporis.

ARTICLE 4 – CLAUSE ANTI-CONTOURNEMENT

Période de protection : vingt-quatre (24) mois à compter de l'introduction tripartite initiale.

Est considéré comme contournement tout acte par lequel :

- l'Agence ou l'un de ses préposés, associés ou sous-traitants conclut directement une transaction avec un Prospect présenté par l'Apporteur, sans lui verser la commission contractuelle ;
- le Prospect est redirigé vers une autre entité liée à l'Agence aux fins d'éluder le présent contrat ;
- la transaction est formalisée sous une forme différente (location-vente, promesse unilatérale, donation, SCI interposée) pour éluder le présent contrat.

En cas de contournement avéré, l'Agence sera redevable envers l'Apporteur d'une indemnité forfaitaire égale à **trois (3) fois** la commission qui aurait été due, sans préjudice de tout autre dommage-intérêt.

La preuve de l'introduction est constituée par le courriel tripartite visé à l'Article 1, dont la date et les destinataires font foi entre les parties. L'Agence s'interdit de contester l'authenticité de cet e-mail sauf à apporter la preuve de sa falsification.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DE L'AGENCE

- Détenir une carte professionnelle d'agent immobilier valide ou tout agrément équivalent requis par la réglementation tunisienne en vigueur.
- Agir en conformité avec la loi tunisienne n° 90-17 du 26 février 1990 relative à l'exercice des professions immobilières et ses textes d'application.
- Informer l'Apporteur immédiatement de toute modification affectant son statut professionnel, sa solvabilité ou l'existence d'un litige susceptible d'affecter la transaction.
- Conserver et communiquer sur demande les mandats de vente relatifs aux biens présentés aux Prospects introduits.
- Ne pas solliciter directement les Prospects introduits pour des biens non couverts par le présent contrat pendant la période de protection.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L'APPORTEUR

- Présenter exclusivement des Prospects sérieux et qualifiés, dont la capacité financière a été vérifiée préalablement (justificatif de revenus ou attestation bancaire).
- Ne pas s'immiscer dans la négociation du prix ou dans les relations contractuelles entre l'Agence et le Prospect.
- Ne réaliser aucun acte d'agent immobilier sur le territoire tunisien.
- Facturer ses commissions exclusivement depuis la France, sous l'entité Open Crest France, société de droit étranger, SIREN 108390410.

ARTICLE 7 – CONFIDENTIALITÉ

Chaque partie s'engage à préserver la stricte confidentialité des informations commerciales, financières et personnelles de l'autre partie et des Prospects pendant toute la durée du contrat et pour une période de cinq (5) ans après son expiration.

La violation de cette obligation ouvre droit à une indemnité forfaitaire minimale de 5 000 €, sans préjudice de tout dommage-intérêt complémentaire démontré.

ARTICLE 8 – RÉSILIATION

En cas de manquement grave de l'une des parties à ses obligations contractuelles, l'autre partie peut résilier le contrat de plein droit, après mise en demeure restée sans effet pendant quinze (15) jours.

Constituent notamment un manquement grave :

- le non-paiement d'une commission à l'échéance contractuelle ;
- tout acte de contournement au sens de l'Article 4 ;
- la perte ou la suspension de l'agrément professionnel de l'Agence ;

- la communication de renseignements frauduleux lors de la conclusion du contrat.

La résiliation ne libère pas l'Agence du paiement des commissions dues pour les transactions initiées avant la date d'effet de la résiliation.

ARTICLE 9 – PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES (RGPD)

Les données personnelles des Prospects sont collectées et traitées par l'Apporteur conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD – UE 2016/679). La transmission des données du Prospect à l'Agence est réalisée dans le seul but d'exécuter la mise en relation et ne peut être utilisée à d'autres fins.

L'Agence s'engage à ne pas conserver les données personnelles du Prospect au-delà du délai légalement requis par la réglementation tunisienne applicable et à les protéger contre tout accès non autorisé.

ARTICLE 10 – DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION

Le présent contrat est soumis au **droit français**. Tout litige relatif à son interprétation, son exécution ou sa résiliation sera soumis à la compétence exclusive du **Tribunal de Commerce de Montpellier**, sauf accord des parties pour recourir à une procédure de médiation préalable.

Les parties conviennent qu'en cas de litige, elles s'efforceront préalablement de résoudre leur différend à l'amiable dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification du litige.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES

- **Indépendance des parties :** les parties sont des entrepreneurs indépendants. Le présent contrat ne crée ni société, ni mandat général, ni relation de travail entre elles.
- **Intégralité :** le présent contrat constitue l'intégralité de l'accord entre les parties et remplace tout accord antérieur, écrit ou verbal, portant sur le même objet.
- **Modifications :** toute modification doit faire l'objet d'un avenant écrit signé par les deux parties.
- **Divisibilité :** la nullité d'une clause n'entraîne pas la nullité du contrat dans son ensemble ; les parties s'engagent à la remplacer par une clause valide d'effet équivalent.
- **Notification :** tout avis formel sera envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel avec accusé de lecture à l'adresse indiquée en tête du présent contrat.

SIGNATURES

L'Apporteur d'affaires	L'Agence partenaire

Open Crest France – Société de droit étranger À Palavas-les-Flots, le ___/___/_____ Signature : _____ Cyril Rancurel CEO	[Dénomination sociale] À _____, le ___/___/_____ Signature : _____ [Nom Prénom] [Qualité]

Paraphes sur chaque page • Mention manuscrite « Lu et approuvé » avant chaque signature • Deux exemplaires originaux

---

■■ *Ce contrat est fourni à titre indicatif. Il ne constitue pas un conseil juridique. Les parties sont invitées à le faire valider par un avocat admis au barreau avant signature, notamment pour s'assurer de sa conformité avec la réglementation tunisienne en vigueur.*